

1. 개정이유

기상청 하부조직의 명칭 및 분장사무 일부를 조정하는 내용으로 「기상청과 그 소속기관 직제 시행규칙」이 개정(환경부령 제1100호, 2024. 6. 25. 공포·시행)됨에 따라 ‘혁신행정담당관’을 ‘혁신행정법무담당관’으로 부서명칭 변경사항을 반영하는 한편, 「국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률 시행령」 제15조의2에 따른 국가송무정보시스템 기반의 전자적 승인·지휘 방식으로 전환하는 사항을 반영하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 미비점을 개선·보완하려는 것임.

2. 주요내용

- 가. 혁신행정담당관에서 혁신행정법무담당관으로의 부서명칭 변경 반영(제3조)
- 나. 국가송무정보시스템을 활용한 전자적 제출·보고 방식 명시(제9조)
- 다. 행정소송 사전지휘 요청이 필요한 행위 명시(제11조)
- 라. 국가소송 제기에 필요한 절차 신설(제17조의2 신설)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 「국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률」, 같은 법 시행령 및 시행규칙, 「기상청과 그 소속기관 직제 시행규칙」
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 기 타 : 1) 신·구조문대비표, 별첨

2) 행정규제 : 규제개혁위원회와 협의 결과, 이견 없음

- 규제 신설·폐지 등 없음

기상청 소송사무 처리 지침 일부개정예규

기상청 소송사무 처리 지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조 중 "혁신행정담당관"을 "혁신행정법무담당관"으로 한다.

제4조제2항제4호 중 "「기상청 법무업무운영규정」 제46조제1항에 따라 위촉된 법률고문 중 「정부법무공단법」"을 "「정부법무공단법」"으로 하고, 같은 조 제4항제3호 중 "「기상청 법무업무운영규정」 제47조제2호, 제3호, 제5호 및 제6호에 따라 법률고문"을 "「기상청 고문변호사 운영규정」 제5조제1호, 제2호, 제4호 및 제5호에 따라 고문변호사"로 하며, 같은 조에 제6항을 다음과 같이 신설한다.

⑥ 소송대리인의 보수는 「변호사 보수규정」(법무부훈령)을 준용하여 정한다.

제9조제1항 후단 중 "직원을 2명 이상 포함하되, 그"를 "장은 소관부서 직원 2명 이상(그"로, "이상 공무원(이"를 "이상 또는 이"로, "포함한다. 이하 같다)이어야"를 "포함해야 한다)을 소송총괄관에게 소송수행자로 추천해야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "전자소송등록"을 "전자소송사건등록"으로 하며, 같은 조 제3항 중 "7일"을 "3일"로 하고, 같은 조 제4항 중 "제8조에 따라 소송수행자지정서에 기재된 지시사항을 준수해야"를 "제15조의2에 따른 국가송무정보시스템(이하 "국가송무정보시스템"이라 한

다)에 행정소송 사건접수 및 소송수행자 등록을 해야”로 하며, 같은 조에 제5항 및 제6항을 각각 다음과 같이 신설한다.

⑤ 소송수행자는 소송대리인을 선임한 경우 그 사실을 소송총괄관에 게 보고해야 한다.

⑥ 소송수행자는 국가소송법 시행령 제8조에 따라 소송수행자지정서에 기재된 지시사항을 준수해야 하며, 법무부장관에 대한 각종 보고 및 사전지휘 요청 시에는 국가송무정보시스템을 활용해야 한다.

제10조제1항 본문 중 “법무부장관에게 제출”을 “첨부하여 소송총괄관 및 법무부장관에게 보고”로 한다.

제11조의 제목 “(소송진행상황의 보고)”를 “(소송진행상황의 보고 및 사전지휘)”로 하고, 같은 조 제목 외의 부분을 제1항으로 하며, 같은 조 제1항(중전의 제목 외의 부분) 본문 중 “법무부장관”을 “소송총괄관 및 법무부장관”으로 하고, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

② 소송수행자가 다음 각 호에 해당하는 소송행위를 하고자 하는 경우 소송총괄관은 법무부장관에게 사전지휘를 요청해야 한다.

1. 소의 제기·취하
2. 상소의 제기·포기·취하
3. 조정권고안 수용·불수용
4. 화해권고결정에 대한 이의신청 제기·포기
5. 이송신청
6. 소송 참가·탈퇴

7. 청구의 변경

8. 중간확인 의 소 제기

9. 집행정지 결정(법원의 직권결정은 포함하고 잠정결정은 제외한다)
에 대한 즉시항고·재항고의 제기·포기

10. 소송비용액확정결정 신청(소송대리인을 선임한 사실이 없는 경우는 제외한다)

11. 소송비용액확정결정에 대한 즉시항고·재항고의 제기·포기(인용되지 않은 액수가 법원보관금(인지대·송달료 등)의 환급 등의 사유로 소액인 경우는 제외한다)

12. 그 밖에 법무부장관이 필요하다고 인정하는 행위

제12조제1항 중 "법무부장관"을 "소송총괄관 및 법무부장관"으로 하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 "첨부하여"를 "국가송무정보시스템에 첨부하여"로 한다.

제13조 각 호 외의 부분 중 "7일"을 "5일"로, "법무부장관"을 "소송총괄관 및 법무부장관"으로 한다.

제14조 중 "제출해야"를 "제출하고, 항소장을 제출한 날부터 1주 이내에 국가송무정보시스템에 행정소송 사건접수를 해야"로 한다.

제17조의 제목 "(소송수행자)"를 "(소장의 접수 등)"으로 하고, 같은 조 제1항 후단 중 "직원을 2명 이상 포함하되, 그"를 "장은 소관부서 직원 2명 이상(그"로, "이상 공무원이어야"를 "이상 또는 이에 상당하는 공무원을 포함해야 한다)을 소송총괄관에게 소송수행자로 추천해야"로 하며,

같은 조 제2항 중 "전자소송등록"을 "전자소송사건등록"으로 하고, 같은 조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

③ 소송수행기관의 장은 소송대리인을 선임하고자 하는 경우 소송총괄관에게 보고해야 하며, 소송총괄관은 관할 검찰청의 장에게 다음 각 호의 서류를 첨부하여 소송대리인 선임 지휘를 요청해야 한다.

1. 소송대리인 위임계약서
2. 소송대리인 수임제안서(정부법무공단은 제외한다)

제17조의2를 다음과 같이 신설한다.

제17조의2(소의 제기) ① 소송수행기관의 장은 민사소송(본안소송 및 각종 신청사건을 포함한다. 이하 같다)을 제기하려는 경우 다음 각 호의 서류를 첨부하여 관할 검찰청의 장에게 소제기 및 소송대리인 선임(소송대리인을 선임하고자 하는 경우로 한정한다) 지휘와 소송수행자 지정을 요청해야 한다.

1. 소장
2. 제소의견서
3. 소송대리인 위임계약서
4. 소송대리인 수임제안서(정부법무공단은 제외한다)

② 소송수행자는 소제기 지휘를 받으면 소장 접수 후 3일 이내에 소송총괄관 및 관할 검찰청의 장에게 소 제기 사실을 보고해야 한다.

제18조 전단 중 "제9조제1항 및 제2항"을 "제9조제1항·제2항 및 국가송무정보시스템 활용에 관한 사항"으로 한다.

제19조 앞의 "제4장 소송비용의 회수"를 삭제한다.

제16조의2 앞에 절 번호 및 제목을 다음과 같이 신설한다.

제3절 소송비용의 회수

제19조, 제20조 및 제21조를 각각 제16조의2, 제16조의3 및 제19조로 한다.

제16조의2(중전의 제19조)제1항 중 "행정소송의 경우에는 법무부장관에게, 국가소송의 경우에는 해당 검찰청의 장에게 소송비용 회수 승인"을 "소송총괄관에게 보고해야 하며, 소송총괄관은 법무부장관에게 소송비용액확정결정 신청의"로 하고, 같은 조 제2항 중 "행정소송의 경우에는 법무부장관에게, 국가소송의 경우에는 해당 검찰청의 장"을 "소송총괄관 및 법무부장관"으로 하며, 같은 조 제3항 중 "행정소송의 경우에는 법무부장관에게, 국가소송의 경우에는 해당 검찰청의 장"을 "소송총괄관 보고 및 법무부장관"으로 하고, 같은 조 제4항 각 호 외의 부분 중 "행정소송의 경우에는 법무부장관에게, 국가소송의 경우에는 해당 검찰청의 장"을 "소송총괄관 및 법무부장관"으로 한다.

제16조의3(중전의 제20조)제2항 중 "행정소송의 경우에는 법무부장관에게, 국가소송의 경우에는 관할 검찰청의 장에게 사전에"를 "법무부장관에게"로 한다.

부 칙

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제3조(소송총괄관) 국가소송법 제 8조제1항에 따른 기상청의 소송 총괄관은 <u>혁신행정담당관</u> 으로 한다.	제3조(소송총괄관) ----- ----- ----- <u>혁신행정법무담당관</u> ----- -----.
제4조(소송대리인의 선임) ① (생략) ② 소송수행기관의 장은 공개경쟁 방식으로 소송대리인을 선임해야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수의계약으로 할 수 있다. 1. ~ 3. (생략) 4. 「 <u>기상청 법무업무운영규정</u> 」 제46조제1항에 따라 위촉된 법률고문 중 「 <u>정부법무공단법</u> 」에 따른 정부법무공단(이하 “정부법무공단”이라 한다)을 소송대리인으로 선임하는 경우 5. · 6. (생략) ③ (생략) ④ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 소송대리인으로 선임할 수 없다.	제4조(소송대리인의 선임) ① (현행과 같음) ② ----- ----- -----. -----. 1. ~ 3. (현행과 같음) 4. 「 <u>정부법무공단법</u> 」----- ----- ----- ----- ----- ----- 5. · 6. (현행과 같음) ③ (현행과 같음) ④ ----- ----- -----.

1. · 2. (생략)

3. 「기상청 법무업무운영규정」 제47조제2호, 제3호, 제5호 및 제6호에 따라 법률고문에서 해촉된 후 2년이 지나지 않은 자

4. (생략)

⑤ (생략)

<신설>

제9조(소장의 접수 등) ① 소송수행기관의 장은 관할 법원으로부터 소장 부분을 송달받은 경우 소속 직원 3명 이상을 국가소송법 제5조제1항에 따라 소송수행자로 지정해야 한다. 이 경우 소관부서의 직원을 2명 이상 포함하되, 그 중 1명은 5급 이상 공무원(이에 상당하는 공무원을 포함한다. 이하 같다)이어야 한다.

② 제1항에 따라 지정된 소송수행자는 대법원 전자소송시스템(이하 “전자소송시스템”이라 한

1. · 2. (현행과 같음)

3. 「기상청 고문변호사 운영규정」 제5조제1호, 제2호, 제4호 및 제5호에 따라 고문변호사-----

4. (현행과 같음)

⑤ (현행과 같음)

⑥ 소송대리인의 보수는 「변호사 보수규정」(법무부훈령)을 준용하여 정한다.

제9조(소장의 접수 등) ① -----

-----.
----- 장은 소관부서 직원 2명 이상(그 ----- 이상 또는 이----- 포함해야 한다)을 소송총괄관에게 소송수행자로 추천해야 ---
--.

② -----

다)에서 해당 소송사건의 전자
소송등록을 완료한 다음 「국가
를 당사자로 하는 소송에 관한
법률 시행규칙」(이하 “국가소
송법 시행규칙”이라 한다) 별지
제31호서식의 소송수행자지정
서를 관할 법원에 제출해야 한
다.

③ 소송수행자는 소장 부분 송
달일부터 7일 이내에 법무부장
관에게 소장 접수 사실을 보고
해야 한다.

④ 소송수행자는 「국가를 당사
자로 하는 소송에 관한 법률 시
행령」(이하 “국가소송법 시행
령”이라 한다) 제8조에 따라 소
송수행자지정서에 기재된 지시
사항을 준수해야 한다.

<신 설>

<신 설>

----- 전자
소송사건등록-----

③ -----
----- 3일 -----

-----.

④ -----

----- 제15조의2에 따른
국가송무정보시스템(이하 “국
가송무정보시스템”이라 한다)
에 행정소송 사건접수 및 소송
수행자 등록을 해야 ---.

⑤ 소송수행자는 소송대리인을
선임한 경우 그 사실을 소송총
괄관에게 보고해야 한다.

⑥ 소송수행자는 국가소송법 시
행령 제8조에 따라 소송수행자
지정서에 기재된 지시사항을 준

제10조(답변서 등의 제출 및 변론) ① 소송수행자는 소장 부분 송달일로부터 30일 이내에 답변서를 작성하여 관할 법원의 담당 재판부에 제출하고, 답변서 사본을 법무부장관에게 제출해야 한다. 다만, 소송대리인을 선임한 소송사건의 경우에는 소송대리인이 답변서를 작성하여 관할 법원의 담당재판부에 제출하게 할 수 있다.

②·③ (생략)

제11조(소송진행상황의 보고) 소송수행자는 변론기일이 진행되면 해당 기일로부터 7일 이내에 법무부장관에게 소송진행상황을 보고해야 한다. 다만, 정부법무공단을 소송대리인으로 선임한 경우에는 정부법무공단으로 하여금 소송진행상황 보고를 대행하게 할 수 있다.

<신 설>

수해야 하며, 법무부장관에 대한 각종 보고 및 사전지휘 요청 시에는 국가송무정보시스템을 활용해야 한다.

제10조(답변서 등의 제출 및 변론) ① -----

--- 첨부하여 소송총괄관 및 법무부장관에게 보고-----
---. -----

-----.

②·③ (현행과 같음)

제11조(소송진행상황의 보고 및 사전지휘) ① -----

소송총괄관 및 법무부장관-----
-----.

-----.

② 소송수행자가 다음 각 호에

해당하는 소송행위를 하고자 하는 경우 소송총괄관은 법무부장관에게 사전지휘를 요청해야 한다.

1. 소의 제기·취하

2. 상소의 제기·포기·취하

3. 조정권고안 수용·불수용

4. 화해권고결정에 대한 이의신청 제기·포기

5. 이송신청

6. 소송 참가·탈퇴

7. 청구의 변경

8. 중간확인의 소 제기

9. 집행정지 결정(법원의 직권 결정은 포함하고 잠정결정은 제외한다)에 대한 즉시항고·재항고의 제기·포기

10. 소송비용액확정결정 신청 (소송대리인을 선임한 사실이 없는 경우는 제외한다)

11. 소송비용액확정결정에 대한 즉시항고·재항고의 제기·포기(인용되지 않은 액수가 법원보관금(인지대·송달료 등)의 환급 등의 사유로 소액인 경우는 제외한다)

제12조(판결선고 후 처리) ① 소
송수행자는 판결문을 송달받은
날부터 3일 이내에 법무부장관
에게 판결선고 사실을 보고해야
한다.

② 소송수행자는 패소한 경우
판결문을 송달받은 날부터 7일
이내에 다음 각 호의 서류를 첨
부하여 법무부장관에게 항소 여
부의 지휘를 요청해야 한다.

1. ~ 3. (생략)

제13조(판결확정에 따른 종결) 소
송수행자는 당사자가 모두 각자
패소한 부분에 대하여 항소를
제기하지 않은 경우 판결확정일
부터 7일 이내에 다음 각 호의
서류를 첨부하여 법무부장관에
게 소송사건의 종결을 보고해야
한다.

1. · 2. (생략)

제14조(항소심) 소송수행자는 법
무부장관이 항소제기 지휘를 한
경우 판결문 정본을 송달받은
날부터 2주 이내에 그 판결을

12. 그 밖에 법무부장관이 필요
하다고 인정하는 행위

제12조(판결선고 후 처리) ① ---

----- 소송총괄관
및 법무부장관-----
---.

② -----

----- 국
가송무정보시스템에 첨부하여
-----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

제13조(판결확정에 따른 종결) --

--- 5일 -----
----- 소송총괄관 및
법무부장관-----
---.

1. · 2. (현행과 같음)

제14조(항소심) -----

한 원심법원에 항소장을 제출하
야 한다.

제17조(소송수행자) ① 소송수행
기관의 장은 국가를 상대로 소
가 제기되어 관할 검찰청의 장
으로부터 해당 소송사건의 소송
수행자 추천을 의뢰받은 경우
소속 직원 3명 이상을 소송수행
자로 추천해야 한다. 이 경우 소
관부서의 직원을 2명 이상 포함
하되, 그 중 1명은 5급 이상 공
무원이어야 한다.

② 국가소송법 제3조에 따라 소
송수행자로 지정받은 사람은 전
자소송시스템에서 해당 소송사
건의 전자소송등록을 완료한 다
음 관할 검찰청의 장으로부터
송부받은 소송수행자지정서를
지체 없이 관할 법원에 제출해
야 한다.

<신 설>

----- 제출하
고, 항소장을 제출한 날부터 1
주 이내에 국가송무정보시스
템에 행정소송 사건접수를 해야

제17조(소장의 접수 등) ① ----

----- 장은 소관부서 직원 2
명 이상(그 ----- 이상 또는
이에 상당하는 공무원을 포함해
야 한다)을 소송총괄관에게 소
송수행자로 추천해야 ----.

② -----

--- 전자소송사건등록-----

-----.

③ 소송수행기관의 장은 소송대

<신 설>

리인을 선임하고자 하는 경우
소송총괄관에게 보고해야 하며,
소송총괄관은 관할 검찰청의 장
에게 다음 각 호의 서류를 첨부
하여 소송대리인 선임 지휘를
요청해야 한다.

1. 소송대리인 위임계약서
2. 소송대리인 수입제안서(정부
법무공단은 제외한다)

제17조의2(소의 제기) ① 소송수
행기관의 장은 민사소송(본안소
송 및 각종 신청사건을 포함한
다. 이하 같다)을 제기하려는 경
우 다음 각 호의 서류를 첨부하
여 관할 검찰청의 장에게 소제
기 및 소송대리인 선임(소송대
리인을 선임하고자 하는 경우로
한정한다) 지휘와 소송수행자
지정을 요청해야 한다.

1. 소장
2. 제소의견서
3. 소송대리인 위임계약서
4. 소송대리인 수입제안서(정부
법무공단은 제외한다)

② 소송수행자는 소제기 지휘를
받으면 소장 접수 후 3일 이내

제18조(소송수행방법 등의 준용)
준비서면의 제출 등 소송수행방법에 관하여는 제2장(제9조제1항 및 제2항은 제외한다)의 행정소송 절차를 준용한다. 이 경우 “법무부장관”은 “관할 검찰청의 장”으로 본다.

제4장 소송비용의 회수

<신 설>

제19조(소송비용의 회수) ① 소송
수행자는 청구할 소송비용이 있
는 경우 승소 판결이 최종 확정
된 날(대법원 판결이 최종 판결
인 경우에는 판결문을 송달받은
날을 말한다)부터 3개월 이내에
소송비용액확정 신청 검토의견
서에 영수증 등 소명자료를 첨부
하여 행정소송의 경우에는 법무부장관에게, 국가소송의 경우에는 해당 검찰청의 장에게 소송비용 회수 승인 지휘를 요청
해야 한다.

② 소송수행자는 법무부장관 또

에 소송총괄관 및 관할 검찰청
의 장에게 소 제기 사실을 보고
해야 한다.

제18조(소송수행방법 등의 준용)

-----제9조제1

항 · 제2항 및 국가송무정보시

스템 활용에 관한 사항-----

-----.

-----.

<삭 제>

제3절 소송비용의 회수

제16조의2(소송비용의 회수) ① -

---- 소송총괄관에게 보고해야
하며, 소송총괄관은 법무부장관
에게 소송비용액확정결정 신청
의 -----
-----.

② _____

는 해당 검찰청의 장으로부터
소송비용액확정 신청 지휘를 받
은 날부터 1개월 이내에 관할
제1심 법원에 소송비용액확정
신청서를 제출하고 그 사실을
행정소송의 경우에는 법무부장
관에게, 국가소송의 경우에는
해당 검찰청의 장에게 보고해야
한다.

③ 소송수행자는 관할 제1심 법
원으로부터 소송비용액확정 결
정서를 송달받은 날부터 3일 이
내에 행정소송의 경우에는 법무
부장관에게, 국가소송의 경우에
는 해당 검찰청의 장에게 즉시
항고에 대한 지휘를 요청해야
한다.

④ 소송수행자는 소송비용액확
정 결정이 확정되면 다음 각 호
의 서류를 첨부하여 행정소송의
경우에는 법무부장관에게, 국가
소송의 경우에는 해당 검찰청의
장에게 사건 종결을 보고해야
한다.

1. 2. (생략)

제20조(소송비용 회수의 예외) ①

소송총괄관 및 법무부장관-----

-----.

③ -----

----- 소송총괄관 보고 및 법무
부장관-----

-----.

④ -----

----- 소송총괄관
및 법무부장관-----

-----.

1. 2. (현행과 같음)

제16조의3(소송비용 회수의 예외)

(생 략) ② 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하여 소송비용을 회수하지 않으려면 <u>행정소송의 경우에는</u> <u>법무부장관에게, 국가소송의 경</u> <u>우에는 관할 검찰청의 장에게</u> <u>사전에</u> 소송비용 회수 포기 지 휘를 받아야 한다. <u>제21조</u> (생 략)	① (현행과 같음) ② ----- ----- ----- <u>법무부장관에게</u> ----- ----- ----- ----- -----. <u>제19조</u> (현행 제21조와 같음)
---	---